

1500188-34.2022.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Fabio Marques Dias

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Jácomo Rampim, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando acionaram sinais sonoros e luminosos, dando sinal de parada ao acusado diante de sua atitude suspeita. Disse que o réu empregou fuga e que ele, antes de entrar na Avenida dos Andradas, saiu em arrancada brusca por diversas ruas, desrespeitando diversos sinais de parada obrigatória e demais sinalizações existentes em local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua Celso Garcia, 581, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500188-34.2022.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-34.2022.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DONIZETI CHAGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Marques Dias

Vistos.

RAFAEL DONIZETI CHAGAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro c.c art. 147 do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 18 de março de 2022, no período da tarde, na Rua Vereador Jácomo Rampim, Bairro Araras, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, trafegava em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e onde havia grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano, bem como na Rua José Augusto Fernandes, ameaçou o policial militar Ricardo Borges Fracarolli, mediante palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de fls.

1/19, principalmente pelos depoimentos ali colhidos. Ainda, quanto ao crime de ameaça, pela representação de fls. 41.

A autoria, por sua vez, revela-se inequívoca e lastreada em robustas provas, aptas

a ensejar a condenação.

Maurício Gregolatte Valério, policial militar, disse que a ameaça foi perpetrada contra o Cabo Fracarolli.

Afirmou que estavam em patrulhamento pela Avenida Jácomo Rampim, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando acionaram sinais sonoros e luminosos, dando sinal de parada ao acusado diante de sua atitude suspeita. Disse que o réu empregou fuga e que ele, antes de entrar na Avenida dos Andradas, saiu em arrancada brusca por diversas ruas, desrespeitando diversos sinais de parada obrigatória e demais sinalizações existentes em local com grande movimentação de pessoas, como escolas, até que parou.

Aduziu que no momento da abordagem, o PM Fracarolli abordou o acusado, que o ameaçou, dizendo que estava na linha vermelha do PCC, que não iria parar, que era morador na cidade e que estavam todos na rua olhando o PM e que isso não ficaria assim.

Indagado pela defesa, afirmou que o acusado passou defronte a três escolas e que à época as aulas ocorriam em diversos horários diante da pandemia. Afirmou que o acusado conduzia o automóvel e que no seu interior ainda havia Lucas, aduzindo que o réu parou defronte à residência de Lucas. Disse que somente presenciaram as ameaças o depoente e o PM Fracarolli.

A testemunha de acusação Ricardo Borges Fracarolli, policial militar, afirmou que o acusado seguiu na condução do veículo não respeitando os sinais de parada, em alta velocidade, passando inclusive defronte a algumas escolas, até que parou na residência de Lucas, que estava de passageiro no veículo que conduzia.

Disse que o réu, ao parar, afirmou que era linha vermelha do PCC e que estava no local resolvendo algumas pendências do crime organizando, ameaçando-o de causar-lhe mal injusto e grave ao dizer que isso não ficaria assim e que via sempre o PM na cidade e que ele abaixava a cabeça. Aduziu que o réu ainda afirmou que a sua prisão seria cobrada pelo PCC.

Afirmou, ainda, que o acusado passou defronte a três escolas e ao teatro municipal e que havia circulação de pessoas e de alunos, não obedecendo sinal vermelho, sinais de parada obrigatória e que conduzia o automóvel a cerca de 80km/h (quando a velocidade permitida para a via era de 40km/h).

A testemunha comum, Lucas Henrique Pereira de Almeida, asseverou que não se recorda de o acusado ter conduzido o automóvel defronte a escolas durante a fuga e tampouco de não ter respeitado as sinalizações existentes, asseverando que não transitavam pessoas pela via pública e que os fatos ocorreram em um sábado. Afirmou que o acusado fugiu por já ter sido agredido anteriormente pelo PM Fracarolli.

Questionado pelo Ministério Público acerca de os fatos terem ocorrido em uma sexta-feira, e não em um sábado, como relatado, e de ter informado que não havia pessoas na rua, a testemunha informou que não se recordava com clareza dos fatos.

O réu, por sua vez, disse que fugiu com o veículo que conduzia e que parou apenas defronte à residência de Lucas. Respondeu que fugiu, em alguns locais, em alta velocidade por estar assustado com o PM Fracarolli, mas negou ter proferido qualquer ameaça e envolvimento com o PCC.

Conforme se vê pelos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório, restou claro que o réu dirigiu em velocidade incompatível com a segurança nas vias públicas, gerando perigo de dano, tendo inclusive ultrapassado sinal vermelho e passado em frente a uma escola.

Quanto ao crime de ameaça, de rigor também a condenação, muito embora a negativa do réu de tê-la proferido.

Ressalte-se que não há razão para suspeitar dos depoimentos dos policiais militares, pois não há nada que desperte dúvidas quanto à credibilidade de seus relatos.

Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6ª T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis

Moura j. 17.05.2011 v. u.; STJ, 5ª T AgRg no AREsp 926.253/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 18.08.2016; STJ, 5ª T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; STJ, 6ª T AgRg no AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; STJ, 6ª T AgRg no RESp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; STJ, 5ª T AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; STJ, 6ª T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013).

Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2ª T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2ª T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1ª T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.

Veja-se, também, que as versões dadas, além de convergentes e sólidas, se adequam plenamente àquelas declarações dadas em sede policial, evidenciando ainda mais a sua verossimilhança.

Diante de todo o exposto a condenação é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção para cada crime (art. 311, CTB e art. 147, CP).

Na segunda fase, a pena deve permanecer tal como lançada, compensando-se a agravante da reincidência (fls. 58) com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos e o regime de cumprimento de pena deve ser o semiaberto. Não é caso de aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir, posto que não prevista no tipo (compare-se com o art. 306) nem é caso de réu reincidente na prática de crime do Código de Trânsito (art. 296).

Porém, nos termos do art. 160, com o trânsito em julgado, comunique-se o DETRAN da condenação para os fins de que seja submetido a novos exames.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno RAFAEL DONIZETI CHAGAS, qualificado nos autos, como incurso no art. 311 do CTB ao cumprimento de 6 (seis) meses de detenção em regime semiaberto e como incurso no art. 147 o Código Penal ao cumprimento de 6 (seis) meses de detenção em regime semiaberto.

Ausentes os requisitos para a prisão preventiva, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações de praxe (inclusive ao DETRAN) e expeça-se o necessário

Atente-se quanto ao Comunicado CG n 628/2022 e Resolução CNJ nº 474/2022.

P.I.

Batatais, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA